

1500271-28.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), afastar a análise negativa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500271-28.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000106

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2026359/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

INEDINA DOS SANTOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

INEDINA DOS SANTOS REIS foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, a acusada trazia consigo, para entrega a consumo de terceiro, a caracterizar a traficância, 4 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em invólucros de plástico incolor e papel branco, pesando 44,830g (quarenta e quatro gramas e oitocentos e trinta miligramas); e 2 (duas) porções de cocaína, em pó, acondicionadas em plástico incolor, pesando 105,670g (cento e cinco gramas e seiscentos e setenta miligramas); agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a acusada se dirigiu até a Penitenciária Masculina desta cidade e comarca de Ribeirão Preto/SP, localizada na Rodovia Abraão Assed, km 47, zona rural para visitar o filho Israel Reis dos Santos e, durante procedimento para ingresso no local, o equipamento de scanner corporal detectou a presença de um objeto estranho em seu corpo, especificamente debaixo da região da axila.

Questionada, depois de algum tempo de conversa, Inedina acabou confessando que trazia drogas consigo, substâncias que entregaria para seu filho, sendo constatado pelas policiais penais, então, que a ora acusada levava as porções de droga acima

detalhadas escondidas debaixo do top que vestia.

Presa em flagrante, a acusada participou de audiência de custódia em 30 de janeiro de 2022, sendo concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. A acusada foi notificada (pág. 127), apresentou defesa prévia (págs. 93/94).

A denúncia (págs. 80/81), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 18 de maio de 2022 (págs. 99/100).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e a acusada foi interrogada.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o de auxílio ao uso indevido de droga, previsto no §2º, do art. 33 da Lei de Drogas; alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de benefícios legais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 16/18 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 71/73 a presença das substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica 105,670g (cento e cinco gramas e seiscentos e setenta miligramas) da substância entorpecente METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", acondicionados em 02 (dois) invólucros de plástico incolor tipo zip, bem como 44,830g (quarenta e quatro gramas e oitocentos e trinta miligramas) da substância entorpecente TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa,L", vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 04 (quatro) invólucros de plástico incolor e papel branco.

Igualmente demonstrada a autoria.

Jaqueline Lopes da Silva, agente penitenciária, acompanhou a revista das visitas no scanner e apareceu imagem (inicialmente inconclusiva) abaixo das axilas da acusada, qual estava para ingressar no estabelecimento prisional; verificou-se volume estranho e, em conversa com Inedina, esta informou que estava com drogas; não houve resistência e ela disse que seria para o filho. As drogas eram cocaína e maconha. Interrogada, Inedina dos Santos Reis admitiu que trazia consigo a droga para entregar a seu filho.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que a acusada trazia consigo, para entrega a consumo de terceiro, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e destinada a terceiras pessoas.

Acrescente-se, afora a confissão da acusada, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito.

Assim, somados os elementos fáticos, a confissão e o depoimento prestado pela testemunha, consumou-se o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizada, ainda, a incidência do acréscimo previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque a acusada foi surpreendida com as porções de drogas em baixo do seu top quando ingressava na penitenciária masculina local, já durante o procedimento de revista - scanner corporal -, de modo que os destinatários das drogas eram os presos em cumprimento de pena naquele estabelecimento prisional. Confirmam-se:

"Ré que tentou introduzir droga em estabelecimento prisional. Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006 configurada. PENA. Base no mínimo legal. A ré trazia consigo grande quantidade de maconha. O que certamente alcançaria um elevado número de pessoas. Maior ataque ao bem jurídico. Alta reprovabilidade. (...)." (TJ-SP; APL 0006962-58.2015.8.26.0634; Ac. 10769435; Tremembé; Décima Segunda Câmara Criminal Extraordinária; Rel. Des. Lauro Mens de Mello; Julg. 31/08/2017; DJESP

09/11/2017; Pág. 2900);

"O acervo probatório dos autos demonstrou que a recorrente trazia consigo 25,01g (vinte e cinco gramas e um centígrama) de maconha, para fins de difusão ilícita, nas dependências da Penitenciária do Distrito Federal I, enquanto preparava-se para visitar o seu marido. (...) Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), afastar a análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, mantendo-se a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. (TJ-DF; APR 2016.01.1.086927-3; Ac. 105.5805; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 19/10/2017; DJDFTE 30/10/2017)

Inviável cogitar-se na desclassificação pretendida pela defesa, porque toda a conduta desenvolvida pela acusada, independentemente de a intenção da destinação da droga ser ao filho ou a terceira pessoa, traz a modelagem de sua ação ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não se tratando, portanto, da forma como pretendeu a defesa: a conduta de auxiliar deve ser compreendida como a ajuda real no sentido de oferecer ao usuário não a droga propriamente dita, e sim os meios necessários à sua utilização, tais como o local para o uso da droga ou o instrumento que permita seu efetivo consumo.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e a causa de aumento inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à acusada, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a confissão, a qual não será computada em virtude da imposição da pena em seu menor patamar, consoante verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça;

III. Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, a justificar o aumento de um sexto, vale dizer, dez meses de reclusão e oitenta e três dias-multa; noutro giro, haja vista a primariedade da agente, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa ou prova de que se dedicava às atividades criminosas (ônus que incumbia à acusação), cumpre reconhecer o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos e, por consequência, reduzir a pena em dois terços. Torno definitivo o quantum da pena em um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade e montante da pena imposta, o regime prisional será o da modalidade aberto. Possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e por isso fixo a prestação de serviços à comunidade como pena substituinte.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno INEDINA DOS SANTOS REIS, qualificada nos autos, à pena de um ano, onze meses e dez dias de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, e com o artigo 40, Inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, a acusada arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.
Ribeirão Preto, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA